

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제5절 소의 제기>

I. 소제기의 방식

1. 소장제출주의

- 민사소송법은 제소의 방식으로 소장제출주의를 채택하고 있다(민소법 제248조). 소는 원고가 법원에 소장을 제출함으로써 제기되며, 이는 서면주의의 발현이다. 말에 의한 소제기는 원칙적으로 허용되지 않으며, 전자소송의 경우에도 전자문서 형태의 소장을 제출하여야 한다. 소장 제출은 소송 계속의 효과를 발생시키는 기초가 되며, 법원은 제출된 소장의 부분을 피고에게 송달함으로써 절차를 진행한다.

2. 소제기의 간주

- 직접적인 소장 제출이 없더라도 특정한 절차적 사유에 의해 소가 제기된 것으로 보는 경우이다. ① 시분할 또는 배당요구 등의 절차에서 소송으로 이행되는 경우나, 제소전화해가 불성립하여 소송으로 이행되는 경우가 이에 해당한다. ② 지급명령에 대한 이의신청이 있거나 조정신청 후 조정이 불성립하여 소송으로 이행될 때, 당초의 신청 시에 소가 제기된 것으로 간주한다. 이는 소제기 시점을 소급시켜 소멸시효 중단 등의 법익을 보호하기 위함이다.

II. 소장의 기재사항

1. 필요적 기재사항[민소법 제249조]

- 소장에는 반드시 기재하여야 할 사항이 정해져 있으며, 이 중 하나라도 누락되면 재판장의 보정명령 대상이 된다.

(1) 당사자와 법정대리인

- 원고와 피고를 특정할 수 있는 성명, 주소 등을 기재하여야 한다. 당사자가 법인인 경우 명칭과 주된 사무소의 소재지를 기재하며, 소송무능력자인 경우에는 법정대리인을 반드시 기재하여야 한다.

(2) 청구취지

- 청구취지란 원고가 법원에 대하여 구하는 판결의 내용과 범위를 결론적으로 기재한 것이다. 이는 판결의 주문에 대응하는 부분으로서, 그 내용이 명확하고 특정되어야 한다. 청구취지가 불분명하면 강제집행이 불가능해지므로 법원은 이를 엄격히 심사한다.

(3) 청구원인

- 청구원인이란 원고가 청구취지와 같은 판결을 구하게 된 근거가 되는 구체적인 사실관계를 말한다. 원고의 청구를 정당화하는 권리 발생의 요건사실을 기재하여야 하며, 소송물을 특정하는 기능을 수행한다.

2. 임의적 기재사항

- 소송절차의 원활한 진행을 위해 기재가 권장되나, 누락되어도 소장 자체가 부적법해지지는 않는 사항이다.

(1) 증거방법

- 원고의 주장을 뒷받침하는 서증, 증인 신청 등을 미리 기재할 수 있다. 소장에 서증의 사본을 첨부하는 것이 실무적인 관행이다.

(2) 부속서류의 표시

- 위임장, 법인 등기부 등본 등 소장에 첨부된 서류의 목록을 기재한다.

(3) 연락처 및 전자우편주소

- 신속한 송달과 연락을 위해 당사자의 전화번호나 이메일 주소를 기재하는 것이 권장된다.

III. 결론

- 소의 제기는 국가의 재판권을 발동시키는 시발점으로서 형식적 엄격성이 요구된다. 소장제출주의는 절차의 명확성을 보장하며, 소제기 간주 제도는 당사자의 권리 구제를 유연하게 한다. 소장의 기재사항 중 당사자, 청구취지, 청구원인은 필요적 기재사항으로서 소송의 성격과 범위를 확정하는 핵심 요소인바, 원고는 이를 명확히 기재하여 불필요한 보정 절차나 소장 각하의 위험을 방지하여야 한다. 임의적 기재사항 역시 실무상 심리의 효율성을 높이는 중요한 역할을 하므로 성실히 기재하는 것이 바람직하다. 법원은 소 제기 단계에서부터 기재사항의 적정성을 면밀히 살펴 신속하고 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 기초를 닦아야 한다.